의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 (주)프렉코

【특허고객번호】 1-2000-034712-6

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 윤의섭

【대리인번호】 9-1998-000376-8

【포괄위임등록번호】 2011-025615-5

【대리인】

【성명】 김수진

【대리인번호】 9-1998-000089-0

【포괄위임등록번호】 2011-025614-8

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2014-0002447

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2015-0607429-55

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 윤의섭 (서명 또는 인)

대리인 김수진 (서명 또는 인)

의견내용

특허출원 10-2014-0002447호 "접철 가능한 플렉시블 디스플레이 장치"(이하 '본원발명'이라 함)에 대한 2015년 09월 03일자 의견제출통지서에 따르면,

『 [구체적인 거절이유]

이 출원의 특허청구범위의 청구항 제1항 및 제8항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라고 함)가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없다.

- 아 래 -

인용발명 1: 공개특허공보 제10-2013-0073331호

인용발명 2 : 공개특허공보 제10-2011-0100936호 끝. 』

라는 취지인 것을 알 수 있습니다.

이러한 거절이유를 해소하기 위해 본 출원인은 다음과 같이 의견을 개진하오며, 본원발명의 특허청구범위를 보다 명확하게 정정하였습니다.

- 다 음 -

Ⅰ. 본원발명의 보정

- 귀 거절이유를 해소하기 위해 본원발명의 특허청구범위 중 청구항 제 2항을 삭제하고, 그 내용을 제 1항에 병합시켜 권리범위가 명확해지도록 보정하였습니다.

- 청구항 제 3항의 인용부를 명확해지도록 보정하였습니다.

- 도면 중 [도 3]에서 도면부호 (24)를 표시하여 보정하였습니다.

이와 같이 보정된 본원발명의 특허청구범위는 아래와 같습니다.

* **보정된 특허청구범위**

『 [청구항 1]-**정정**

일정 면적을 갖는 제1플레이트 및 제2플레이트;

상기 제1플레이트 및 제2플레이트에 회전 가능하게 결합되며 서로 구부러짐이 가능하도록 복수로 배열된 링크편체와, 상기 복수로 배열된 링크편체를 각기 연결하는 링크핀으로 구성된 힌지부재;

상기 제1플레이트 및 제2플레이트와 상기 힌지부재의 상면에 부착되어 굽힘 작용을 하는 가요성 판재;

상기 제1플레이트 및 제2플레이트와 가요성 판재의 상면에 부착 형성되는 플렉시블 디스플레이 화면; 및

상기 힌지부재의 링크편체의 단부에는 가요성 판재의 측단을 지지하여 굽힘 작용시 들뜸을 방지하도록 하는 가이드부재;를 포함하고,

상기 가이드부재는

가요성 판재의 측단이 삽입되도록 슬릿이 내측면에 형성되고, 상기 가요성 판재의 상면에 접하는 단턱이 슬릿의 상부에 형성되어 이루어진 것을 특징으로 하는 접철 가능한 플렉시블 디스플레이 장치.

[청구항 2]-**삭제**

[청구항 3]-**정정**

제 1항에 있어서,

상기 가이드부재는

나사의 결합에 의해 링크편체의 단부에 탈착 가능하게 결합되는 것을 특징으로 하는 접철 가능한 플렉시블 디스플레이 장치.

[청구항 4]~[청구항 8]-**정정없음** 』

Ⅱ. 본원발명과 인용발명의 비교

a. 본원발명의 특허청구범위를 보다 한정하여 감축 보정하였습니다. 감축 보정된 청구항 제 1항에 기재된 '가이드부재'는, 슬릿이 내측면에 형성되고, 단턱이 슬릿의 상부에 형성되어 이루어진 것입니다.

이러한 본원발명의 보정된 제 1항에 기재된 '가이드부재'는 인용발명 1 및 인용발명 2에서는 유사한 구성을 찾아볼 수 없어 양자는 상이한 발명이라 사료됩니다.

b. 한편 본원발명의 특허청구범위 청구항 제 3항 내지 제 8항은 보정된 청구항 제 1항의 종속항으로써 상기와 같이 제 1항의 진보성이 인정된다면 그의 종속항인 제 3항 내지 제 8항의 진보성도 당연히 인정된다 할 것인 바 이에 대한 비교 설명은 생략토록 하겠습니다.

Ⅲ. 맺음말

상기한 바와 같이 본원발명의 특허청구범위를 명확하게 보정한 보정서를 본 의견서와 함께 제출하오니 이를 참조하여 재심사하시어 부디 특허결정으로 이끌어주시길 바라는 바입니다.